מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

י׳ בכסלו התשנ״ח
9 בדצמבר 1997

חוזר ביטוח אלמנטרי 1997/6
חוזר ביטוח מס׳ ישן 13/97

לכבוד
המבטחים בישראל

ג.א.נ,

שאלות לגבי קשר עם חולים במחלת האיידס בשאלוני הצהרת בריאות בביטוחי חיים

1. בעקבות פנייה של האגודה לזכויות האזרח בישראל, נבחנה הסוגייה של שאלות לגבי קשר עם חולים במחלת האיידס בשאלוני הצהרת בריאות בביטוחי חיים. להלן עמדת המפקח על הביטוח בנושא.

2. השאלה לגבי הקשר של אדם עם חולה איידס נראית לנו, בעת הזו, לגיטימית. זאת, כיוון שבתקופה זו ובעת הזאת הסיכון של מועמד/ת לביטוח לחלות במחלת איידס (אפילו שמדובר בנשא/ית), במיוחד אם היה במצב שיש בו, לפי חוות דעת מקצועיות או מחקרים מדעיים כדי להידבק במחלה, הוא סיכון אמיתי. זאת, ללא קשר לדעות קדומות על ״קבוצות סיכון״ העלולות לחלות במחלה זו או על נטיותיהם המיניות.

3. ואולם , השאלה או השאלות בעניין זה ינוסחו באופן שאינן מתייחס לאוכלוסיה זו או אחרת או לנטיות מיניות. כך, למשל, שאלות כמו: ״האם קיימת יחסי מין עם מישהו מהמין שלך״, ״האם קיימת יחסי מין עם משיהו שלוקח סמים״, ״האם אתה כיום או בעבר היית בקשר מיני עם נשא איידס״ אינן מקובלות עלינו ולא תאושרנה. כמו כן, פעולת – ההמשך של חברת הביטוח, כאשר המבוטח עונה בחיוב על השאלה לגבי מחלת האיידס, תסוייג ותוגבל, כך שהיא לא תהיה גורפת ותפגע בפרטיות של המועמד/ת לביטוח במידה העולה על הנדרש.

4. בנוסח הצהרת הבריאות יובהר בצורה ברורה, שבין אם התשובה לשאלה תהיה חיובית ובין אם תהיה שלילית, חברת הביטוח תוכל לדרוש מהמועמד/ת לביטוח לעבור את הבדיקה הרפואית הנדרשת. אולם , אסור על חברת הביטוח לערוך בירור כל – שהוא לגבי הנטיות המיניות של המבוטחים, או לקבל ויתור על סודיות רפואית מעבר לקבלת תוצאות הבדיקה.

רח׳ קפלן 1, ירושלים 91036 ת.ד. 3100 טל׳ 02-5317111 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il

5. אם בדיקת HIV היא תנאי מוקדם לקבלת המועמד/ת לביטוח, יש לדווח למועמד/ת על עובדה זו. בנוסף, יש ליידע אותם לגבי העניינים הבאים:

- אם קיימת אפשרות לביצוע הבדיקה בעילום שם אך בסימון שיאושר על ידי חברת הביטוח;
- מי יבצע את הבדיקה;
- מה יהיה השימוש במידע על תוצאות הבדיקה;
- למי תהיה גישה לתוצאות הבדיקה;
- האם, במקרה של תוצאה חיובית, התוצאה תועבר, אם לאו, למועמד לביטוח ו/או לרופא המשפחה של המועמד.

ב ב ר כ ה,

דורון שורר רו"ח
המפקח על הביטוח

רח' קפלן 1, ירושלים 91131 ת.ד. 13195 טל' 02-5317111 פקס' 02-6521857